

시정·주의요구 및 권고

1. 제 목 : 원내 편의시설 임대계약 관리 및 임대료 산정 부적정

2. 관계기관 : ■■보훈병원

3. 내 용

가. 공과금 및 폐기물 처리비 관리 부적정

1) 업무개요

■■보훈병원은 원내 편의시설 임대계약과 관련 공과금 및 폐기물 처리비 부담주체에 대해 [표 1]과 같은 조건으로 계약을 체결하였습니다.

[표 1] 원내 편의시설 부대비용 관련조건 및 실제납부 내역

(단위: 천 원)

계약대상	계약조건	실 납부액('19.5~'20.4)			
		전기료	가스료	수도료	폐기물
매점·자판기 임대	· 공과금 일체 업체부담 · 폐기물 적법처리	\$\$\$	해당없음	계측불가로 미청구	업체부담
커피숍 임대	· 공과금 일체 업체부담 · 폐기물 적법처리	\$\$\$	해당없음		업체부담
일반식당 임대	· 전기료 업체부담 · 폐기물 적법처리	\$\$\$	\$\$\$	임대료 포함	\$\$\$ (병원부담)

2) 관계법령 및 판단기준

각 임대계약의 공과금 관련조건에 따르면 임대차 목적물(시설)에 대한 공과금 (부담범위 상이)을 계약상대자가 부담하도록 하고 있으며, 발생 폐기물 처리에 대해서는 비용 부담주체에 대해 명시하고 있지는 않으나 폐기물 수거 및 원내 배출 시 「폐기물 관리법」 등 관련법규를 준수하여야 한다는 내용의 동일조건을 편의 시설 임대계약에 공통적용하고 있습니다.

따라서 ■■보훈병원은 임대 계약별 조건에 따라 전기료·수도료 등 공과금 부과에 대한 합리적 기준을 마련하여 계약상대자에게 청구하고, 동일조건으로 계약된 폐기물 처리에 대해서는 일관된 기준을 적용하여 계약을 관리하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 ■■보훈병원에서는 매점·자판기 및 커피숍 임대계약을 체결하면서 수도료 부담주체를 계약업체로 명시하였음에도 계측기 설치 등과 같은 수도 사용량에 대한 합리적인 측정기준을 마련하지 않아 요금을 징수하지 않았습니다.

또한 폐기물 처리비용 부담과 관련하여 임대업체가 부담하는 기준에 따라 매점·자판기와 커피숍은 업체가 부담하였으나 일반식당의 경우는 '19.10월부터 '20. 3월까지 배출된 폐기물 처리비용 \$\$\$천 원 상당을 병원이 부담하였습니다.

나. 임대료 산정 부적정

1) 업무개요

■■보훈병원에서는 국가유공자 및 내원객에게 편의를 제공하기 위하여 [표 2]와 같이 ■■■와 일반식당 운영을 위한 임대차 계약을 체결하였습니다.

[표 2] 원내 편의시설 임대계약 운영 현황

(단위: 천 원)

계약대상	계약상대자	계약기간	계약금액	계약내역
일반식당	■■■	'19.09.01. ~ '20.08.31.	\$\$\$	· 면적 210m ²

2) 관계법령 및 판단기준

공단 「회계규정시행세칙」 제101조(유형자산 대부)에 따르면 대부자산의 연간임대료를 산정할 경우 시가, 임대등급 또는 인근 유사재산의 매각 실례가액을 기준으로 평가한 가액에 연 100분의 5 이상의 율을 적용하여 산정하도록 정하고 있습니다.

따라서 ■■보훈병원은 시설 임대계약 시 자산의 시가 및 실례가액 등을 우선적으로 고려하여 기준 임대료를 책정하여야 하고, 건물 및 부지에 대한 적정 가격평가가 어려울 경우에는 주변 임대료 시세, 매출액에 근거한 임대료 산정을 통해 합리적으로 임대료를 산정하여 계약을 체결하여야 합니다.

3) 감사결과 확인된 문제점

그런데 ■■보훈병원은 일반식당을 임대하면서 자산가액 5% 이상의 기준 임대료와 주변시세 및 매출액 등에 대한 가격조사 없이 전년도 계약금액에 물가 상승률을 단순 적용하여 임대료를 산정함으로써 적정임대료로 검증되지 않은 가격으로 임대계약을 체결하였습니다.

4. 관계기관 의견 : ■■보훈병원은 감사결과를 수용하였으며, 감사결과 처분에 대해 조속히 이행하고 향후 편의시설 계약 관리 및 합리적 임대료 산정에 철저를 기하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ■■보훈병원장은

- '가'항 관련 병원에서 부담한 폐기물 처리비용 \$\$\$천 원을 환수하시고,(시정)
- '가'항 관련 수도료 요금부과 기준을 마련하시기 바라며,(권고)
- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)

6. 관련자

소속	직급	성명	담당업무	관리기간	현근무처	비고
총 무 부	*****	○○○	&&&	'18.10.01. ~ 현 재	좌 동	'가'항 관련
관 리 부	*****	○○○	&&&	'19.04.01. ~ 현 재	좌 동	'나'항 관련